

0009974-81.2006.8.26.0477

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Costa Pessoa Martins

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Anderson Goncalves Miranda e outro

Vistos

A sentenciada Maria Aparecida dos Santos foi condenada como incurso no artigo 12, caput, da Lei nº 6.368/76 às penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sentença esta transitada em julgado para o Ministério Público em 01º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

2ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande-SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0009974-81.2006.8.26.0477 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0009974-81.2006.8.26.0477

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Anderson Goncalves Miranda e outro

Vistos

A sentenciada Maria Aparecida dos Santos foi condenada como incurso no artigo 12, caput, da Lei nº 6.368/76 às penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sentença esta transitada em julgado para o Ministério Público em 01º de julho de 2008 (fls. 779), não tendo sido cumprido, até o momento, o mandado de prisão expedido em desfavor da sentenciada, transcorrendo, portanto, lapso superior a 14 (quatorze) anos, sem que tenham ocorrido quaisquer causas interruptivas, impeditivas ou suspensivas de prescrição.

Consoante dispõe o artigo artigo 110, caput, do Código Penal, a prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109 do mesmo diploma legal.

Assim, em razão do quantum fixado, a prescrição da pretensão executória se dá em 08 (oito) anos, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Estatuto Repressivo, mais a fração de 1/3, nos termos do artigo 110, caput, do mesmo diploma legal, todavia, há

que se considerar superado o prazo prescricional.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da sentenciada Maria Aparecida dos Santos, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 110, caput, ambos do Código Penal, eis que o feito se encontra fulminado pela prescrição da pretensão executória.

Intime-se.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Praia Grande, 04 de agosto de 2022.

Antonio Carlos C. P. Martins
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA